

9. 국유지 상의 폐가 철거로 무단점유 해소 및 재산관리 비용 절감에 기여 [우수사례]

- 인천지역본부 한창석 과장(4급)은 2017. 2. 1.부터 국유재산 관리업무를 수행하면서
- 2007. 7. 3. □□광역시 □구청으로부터 수탁받은 '□□광역시 ◎구 ◇◇동 ▷▷-▷▷(대, 95.2㎡)' 소재 국유재산 지상에 존재하는 개인 소유 폐가와 관련하여 민원이 빈발함을 확인하였음
 - 해당 폐가에 대해 2011년부터 노후화, 붕괴우려 등으로 지역 주민 및 지자체(◇◇동, □구청)로부터 지속적으로 철거 요청 등 각종 민원이 발생하고 있었으나 타인 명의의 사유재산으로 처리가 곤란한 상황이었음
- 이에, 위 직원은 무단점유 등을 사유로 2016. 8. 31. 건물철거와 관련한 소송(인천지방법원 ▷▷▷▷◇◇▷▷▷▷)을 건물주(亡 ○○○, 자녀 ○○○ 외 2명)에 제기하여
- 2016. 11. 17. 건물주의 법정상속인으로부터 해당 건물의 소유권을 포기하고 철거에 이의를 제기하지 않는다는 취지의 합의서를 받아 법원에 제출하여 2017. 3. 14. 강제조정 결정(□□지방법원 ▷▷▷▷◇◇▷▷▷▷)을 받음
- 이후, 2017. 3. 20. 관할 지방자치단체인 □□광역시 □구청에 위 법원 강제조정 결정과 「건축법」 제81조의 2(빈집 정비) 및 제81조의 3(빈집 정비 절차 등)을 근거로 해당 건물에 대한 철거를 요청¹⁴⁾하여 2017. 5. 24. 철거를 완료한 후

14) 「빈집 철거 협조 요청(인천지역본부-30318, 2017. 3. 20.)」

< 건축법 >

제81조의2(빈집 정비) 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 거주 또는 사용 여부를 확인한 날부터 1년 이상 아무도 거주하지 아니하거나 사용하지 아니하는 주택이나 건축물이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 건축위원회의 심의를 거쳐 그 빈집의 소유자에게 철거 등 필요한 조치를 명할 수 있다. 이 경우 빈집의 소유자는 특별한 사유가 없으면 60일 이내에 조치를 이행하여야 한다.

1. 공익상 유해하거나 도시미관 또는 주거환경에 현저한 장애가 된다고 인정하는 경우

제81조의3(빈집 정비 절차 등) ① 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장이 제81조의2에 따라 빈집의 철거를 명한 경우 그 빈집의 소유자가 특별한 사유 없이 이에 따르지 아니하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 직권으로 그 빈집을 철거할 수 있다.

- 2017. 5. 24. 위 국유재산에 대한 처분 승인¹⁵⁾을 받아 일반경쟁 입찰을 실시하여 2017. 12. 15. 49,100천 원에 매각을 완료함

- 위와 같이, 위 직원은 국유지 상에 존재하는 폐가를 소송을 통해 건물철거 강제조정 결정(소유권 포기)을 받고 지방자치단체로 하여금 빈집 정비 절차에 따라 직권으로 철거하게 한 후 해당 국유재산을 매각함으로써 무단점유 해소 등 관리비용 절감에 기여하였을 뿐만 아니라 국유재산 매각 수익 증대에도 기여함

【조치할 사항】

- ◇ 인천지역본부장은 적극적이고 창의적인 업무자세로 국유지 상의 폐가에 대한 무단점유를 해소하여 매각함으로써 국고수익 증대(49,100천 원)에 크게 기여한 한창석 과장(4급)에 대해 격려하고 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바람. (통보)

15) 「국유재산 처분 승인(인천광역시 중구 도원동 46-41), (인천지역본부-65055, 2017. 5. 24.)」